

A ANTAQ foi criada por meio da *Lei nº 4.735/2009*. Esta lei foi um marco, pois reestruturou os transportes aquaviário e terrestre no Brasil, transferindo o papel de execução direta do Estado para um modelo de Estado Regulador.

Do ponto de vista do Direito Administrativo, a ANTAQ é uma entidade *autarquia*, integrante da Administração Pública Federal indireta. Atualmente, ela está vinculada ao Ministério de Portos e Aeroportos.

Segundo o art. 1º da Lei nº 4.735/2009, a ANTAQ é uma entidade *autarquia*. Significa que a ANTAQ possui independência administrativa, autonomia financeira e funcional. Além disso, os seus dirigentes (uma Diretoria Colegiada composta por um Diretor-Geral e Diretores) possuem mandato fixo, o que lhes garante estabilidade e blindagem contra interferências políticas diretas durante o exercício de suas funções.